

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1659-2026/PS2****RESOLUCIÓN FINAL N° 1531-2026/PS2**

DENUNCIANTE : **LUIS ALEJANDRO DONET SÁNCHEZ
(EL SEÑOR DONET)**
DENUNCIADO : **BANCO BBVA PERÚ
(EL BANCO)**
MATERIAS : **PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
PROTECCIÓN DE LOS INTERESES ECONÓMICOS
DEBER DE IDONEIDAD
INFORMACIÓN**
ACTIVIDAD : **OTROS TIPOS DE INTERMEDIACIÓN MONETARIA**

Lima, 5 de junio de 2026

I. ANTECEDENTES

1. Mediante Resolución N° 1 del 22 de abril de 2026, se inició un procedimiento administrativo sancionador contra el Banco, por presunta infracción a lo establecido en:

- (i) Los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, el Código), en tanto habría cargado indebidamente dos (2) operaciones en la tarjeta de crédito N° 4147-****-****-7477 del denunciante, las cuales no reconoce haber autorizado, pues: (a) no ingresó su clave secreta; y, (b) no adoptó las medidas de seguridad necesarias, en tanto, permitió la realización de operaciones inusuales, pese a que no corresponden a su comportamiento habitual de consumo y son inusuales por ser importes elevados en el extranjero y en un intervalo de treinta segundos:

Fecha	Detalle	Importe S/
09/11/2025	(C) DEPOSITO 3 IRMAO	1 852,62
09/11/2025	(C) DEPOSITO 3 IRMAO	1 846,18

- (ii) los artículos 1° literal b) y 2° del Código, en tanto habría negado injustificadamente la entrega de información solicitada a través del Reclamo N° 12112500070 presentado el 12 de noviembre de 2025, consistente en la entrega de los sustentos que acrediten el ingreso de la clave secreta para la realización de los consumos no reconocidos, en tanto no brindó explicación o motivo para su negativa.

2. El 29 de abril de 2026, el señor Donet presentó un escrito a fin de atender el requerimiento de información efectuado en la Resolución N° 1.

3. El 13 de mayo de 2026, el Banco presentó sus descargos y manifestó lo siguiente:

- (i) Las operaciones cuestionadas fueron realizadas válidamente mediante el uso físico de la tarjeta de crédito y el ingreso de la clave secreta, conforme a la Resolución SBS N° 02286-2024 aplicable a operaciones con tarjeta presente;
- (ii) las operaciones fueron efectuadas el 9 de noviembre de 2025 a las 14:33:51 y 14:34:12 horas, y posteriormente procesadas el mismo día;
- (iii) la Resolución SBS N° 504-2021 no resulta aplicable al caso, debido a que las operaciones cuestionadas se realizaron mediante un POS y no a través de un canal digital del Banco;



- (iv) las notificaciones fueron remitidas oportunamente, pues la hora consignada correspondía a la ejecución de las operaciones antes de su procesamiento; además que el denunciante reconoció haber recibido las notificaciones de las operaciones cuestionadas en su correo electrónico;
- (v) las operaciones fueron validadas mediante las medidas de seguridad implementadas por el Banco y que el denunciante no presentó medios probatorios que desvirtúen ello;
- (vi) un consumidor diligente debe reportar inmediatamente cualquier riesgo de uso indebido de su tarjeta por terceros, situación que no ocurrió en el presente caso, ya que la tarjeta permanecía activa al momento de las operaciones;
- (vii) su sistema de monitoreo "Monitor Anti Card Fraud" genera alertas automáticas únicamente respecto de operaciones con patrones inusuales o riesgosos;
- (viii) efectuó el bloqueo preventivo de la tarjeta a las 14:42:57 horas del 9 de noviembre de 2025, aproximadamente diez minutos después de la segunda operación cuestionada, lo que impidió la realización de una operación posterior a las 22:22:56 horas del mismo día;
- (ix) respecto al reclamo N°12112500070, sostuvo que sí fue atendido adecuadamente, pues brindó una respuesta oportuna, completa, veraz y concreta, pues existía correlación entre lo solicitado por el denunciante en el reclamo y la respuesta emitida; y,
- (x) la normativa vigente no obliga a las entidades financieras a resolver favorablemente los reclamos, sino únicamente a brindar una respuesta oportuna, completa, veraz y concreta.

II. CUESTIONES EN DISCUSIÓN

4. Determinar si corresponde:

- (i) Enmendar el vicio no trascendente incurrido en la Resolución N°1;
- (ii) aplicar el Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad;
- (iii) declarar responsable al Banco por el cargo indebido de dos (2) operaciones no reconocidas en la tarjeta de crédito del denunciante; y,
- (iv) declarar responsable al Banco por la negativa injustificada de entrega de información.

III. ANÁLISIS

III.1. Sobre la enmienda de un vicio no trascendente en la Resolución N° 1

- 5. El artículo 14° del Texto Único Ordenado de la Ley 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2026-JUS, establece que, cuando el vicio del acto administrativo por incumplimiento de sus elementos de validez no sea trascendente, prevalece la conservación del acto y la autoridad emisora debe proceder a su enmienda. El numeral 14.2.1. de la referida norma dispone que no contiene un vicio



trascendente, el acto cuyo contenido sea impreciso o incongruente con las cuestiones surgidas en la motivación¹.

6. En el presente caso, se ha verificado un error en la Resolución N° 1, pues se indicó que las operaciones cuestionadas fueron realizadas en soles; sin embargo, de los medios probatorios presentados se aprecia que dichas operaciones fueron efectuadas en dólares.
7. Si bien la Resolución N° 1 contiene un vicio, éste no resulta trascendente, pues no vulneró el derecho de defensa de la parte denunciada, quien fue correctamente emplazada en el procedimiento con una copia de la denuncia y sus anexos, en el que consta el importe correcto de las operaciones materia de denuncia.
8. Por tanto, en aplicación de la norma antes citada, corresponde conservar el acto administrativo y proceder a enmendar el vicio incurrido en la Resolución N° 1. En atención a ello:

Donde dice:

Fecha	Detalle	Importe S/
09/11/2025	(C) DEPOSITO 3 IRMAO	1 852,62
09/11/2025	(C) DEPOSITO 3 IRMAO	1 846,18

Debe decir:

Fecha	Detalle	Importe \$
09/11/2025	(C) DEPOSITO 3 IRMAO	1 852,62
09/11/2025	(C) DEPOSITO 3 IRMAO	1 846,18

III.2. Sobre el Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad

9. El 2 de julio de 2022, entró en vigor el Subcapítulo III del Capítulo II del Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad, aprobado por Resolución SBS N° 504-2021, el cual establece mecanismos de autenticación reforzada para operaciones por canales digitales.
10. De acuerdo con la definición dada por la propia norma, canal digital es el “medio empleado por las empresas para proveer servicios cuyo almacenamiento, procesamiento y transmisión se realiza mediante la representación de datos en bits”. Bajo la citada definición, se podría llegar a considerar que el canal digital incluiría a todo medio o mecanismo por el cual se pueden realizar operaciones como, por ejemplo, cajeros automáticos, terminales de puntos de venta, aplicativos móviles, banca por Internet e incluso las operaciones realizadas en ventanilla; en la medida que, los bancos se soportan en sistemas informáticos para su procesamiento y almacenamiento de información. Sin embargo, de una lectura integral de los artículos que componen el Subcapítulo III del Capítulo II, se identifica que la norma dispone requisitos para el enrolamiento del usuario a canales digitales.

¹ TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY N° 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, aprobado por DECRETO SUPREMO N° 006-2026-JUS

Artículo 14.- Conservación del acto

14.1 Cuando el vicio del acto administrativo por el incumplimiento a sus elementos de validez no sea trascendente, prevalece la conservación del acto, procediéndose a su enmienda por la propia autoridad emisora.

14.2 Son actos administrativos afectados por vicios no trascendentes, los siguientes:

14.2.1 El acto cuyo contenido sea impreciso o incongruente con las cuestiones surgidas en la motivación.

(...)

11. En atención a lo expresado por la propia normativa, no se podría considerar que los cajeros automáticos, terminales de puntos de venta, ventanillas, ni comercios electrónicos se encuentran dentro de los alcances de la norma, pues para su utilización no es posible realizar un enrolamiento del cliente —al menos, ante la entidad financiera, para el caso de consumos en comercios electrónicos—. Este razonamiento se ratifica con la lectura del artículo 19° en el cual se exige de autenticación reforzada para *“aquellas acciones que puedan originar operaciones fraudulentas u otro abuso del servicio en perjuicio del cliente, como las operaciones a través de un canal digital que impliquen pagos o transferencia de fondos a terceros, registro de un beneficiario de confianza, modificación en los productos de seguro ahorro/inversión contratados, la contratación de un producto o servicio, modificación de límites y condiciones”*.
12. A ello debe sumarse el hecho que la norma no señala de modo expreso que su alcance recae para todo tipo de operaciones, pues en ese caso, lo hubiera indicado expresa y claramente bajo dichos términos, es decir, que la autenticación reforzada era de aplicación para todas las operaciones. Por el contrario, la redacción de la norma y los supuestos colocados expresamente en el texto del artículo cobran sentido en un escenario de servicios de banca digital; como, por ejemplo, aplicaciones de Banca Móvil y Banca por Internet.
13. Cabe señalar que este despacho ha tomado conocimiento de la opinión que ha brindado la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, en sus boletines semanales, sobre la aplicación del Reglamento bajo comentario, en los cuales ha expresado su intención de que esta norma comprenda todo tipo de operaciones. Sin embargo, esta opinión carece de jerarquía normativa, por lo que no puede brindar contenido a las disposiciones expresadas por la norma bajo comentario, ni mucho menos ampliar su ámbito de aplicación. Es indispensable tener en cuenta que esta norma ha sido emitida por el propio regulador, por lo que, en caso haya evidenciado alguna impresión u omisión en la redacción de los artículos que componen la norma, cuenta con las facultades legales suficientes que permitan efectuar las correcciones o precisiones que resulten necesarias en un instrumento del mismo valor legal.
14. Este órgano resolutorio es un operador del derecho al cual le corresponde aplicar las normas al caso concreto, bajo los parámetros expresamente dados por la ley; en especial el principio de Tipicidad² que rige la potestad sancionadora del Estado, por el cual solo pueden sancionarse las infracciones previstas expresamente en las normas, sin admitir interpretación extensiva o analogía.
15. En este caso, este despacho tiene claridad sobre cuál es el ámbito que la norma bajo comentario ha indicado como pasible de las obligaciones de autenticación reforzada. En el presente caso, la operación materia de denuncia se trata de un consumo realizado con la tarjeta de crédito del denunciante a través de un terminal de punto de venta (POS); por

²**TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL aprobado por DECRETO SUPREMO N° 006-2026-JUS****Artículo 230. Principios de la potestad sancionadora administrativa**

(…)

4. Tipicidad: Solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en que la ley o Decreto Legislativo permita tipificar infracciones por norma reglamentaria.

A través de la tipificación de infracciones no se puede imponer a los administrados el cumplimiento de obligaciones que no estén previstas previamente en una norma legal o reglamentaria, según corresponda.

En la configuración de los regímenes sancionadores se evita la tipificación de infracciones con idéntico supuesto de hecho e idéntico fundamento respecto de aquellos delitos o faltas ya establecidos en las leyes penales o respecto de aquellas infracciones ya tipificadas en otras normas administrativas sancionadoras.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur

EXPEDIENTE N° 1659-2026/PS2

lo que, su validez se rige por lo dispuesto en el Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito, aprobado por Resolución SBS N° 6523-2013 (en adelante, el Reglamento de Tarjetas).

16. En este punto debe tenerse presente que, en un reciente pronunciamiento³, la Sala Especializada de Protección al Consumidor ha efectuado una interpretación similar sobre los alcances de la aplicación del Reglamento de Ciberseguridad. En dicho pronunciamiento ha señalado que la norma bajo comentario no establece de forma expresa que sus alcances recaen sobre todo medio a través del cual se puede realizar operaciones con tarjetas de crédito o débito y, por el contrario, de una lectura integral de sus disposiciones, se concluye que es aplicable a canales que requieren un enrolamiento previo bajo el control de las entidades supervisadas, tales como: a) Banca móvil, b) Banca por internet; c) Billeteras digitales; y, d) Plataformas digitales con características similares a las antes mencionadas, como, por ejemplo, Net Cash, Multired celular, entre otros.
17. Finalmente, es pertinente señalar que, el artículo séptimo de las disposiciones finales y transitorias de la Resolución SBS N° 02286-2024 que introdujo el literal 7.1 del artículo 16° del Reglamento de Tarjetas, establece que para las operaciones con tarjeta de crédito presente, su aplicación rige para aquellas tarjetas emitidas a partir del 1 de julio de 2025 mientras que para las tarjetas emitidas con anterioridad a dicha fecha y que aún se encuentren vigentes con posterioridad, su aplicación será a partir de su renovación. Así, debido a que la operación cuestionada fue realizada el 28 de agosto de 2025, es necesario verificar si en su realización era necesario o no que se aplique lo establecido en el literal 7.1 del artículo 16° del Reglamento de Tarjetas.
18. En el presente caso, obra el estado de cuenta de la tarjeta de crédito N° 4147-****-****-7477 del señor Donet de fecha de cierre 10 de mayo de 2025, por lo que se concluye que su emisión es anterior a la aplicación de la mencionada norma:

BBVA

Señor:
DONET SANCHEZ LUIS ALEJANDRO

ESTADO DE CUENTA DE TARJETA DE CRÉDITO

Tipo de Tarjeta : VISA SIGNATURE C
Tarjeta Titular : 4147-91**-****-7477
Cargo Automático :
Línea de Crédito : S/
Crédito Utilizado :
Crédito Utilizado Cuotas :
Crédito Disponible : S/

Página 1/2

	Atrasos	Capital Mínimo	Intereses	Comisiones	Cuota del mes	Pago Mínimo Mes	Pago Total Mes
Soles	0.00 +	239.37 +	115.16 +	20.00 +	360.31 =		
Dólares	0.00 +	22.82 +	12.27 +	0.00 +	176.40 =		

Fecha de Cierre 10/05/2025 Último día de Pago 05/06/2025 Cuenta de Cargo Soles 0011-0 71347-54

19. En ese sentido, se procederá a analizar el caso bajo las disposiciones del Reglamento de Tarjetas que se encontraban vigentes antes de su modificación.

III.3. Sobre la responsabilidad del Banco por las operaciones no reconocidas

20. El artículo 65° de la Constitución Política del Perú consagra la defensa por el Estado Peruano de los intereses de los consumidores⁴. Una de las manifestaciones de dicho

³ Ver Resolución N° 0201-2024/SPC-INDECOPI

⁴ **CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ**

Artículo 65°.- El Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para tal efecto garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado. Asimismo, vela, en particular, por la salud y la seguridad de la población.



mandato se encuentra recogida en el literal c) del artículo 1° del Código el cual establece el derecho que tienen los consumidores a la protección de sus intereses económicos⁵.

21. De acuerdo con el artículo 18° del Código⁶ se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, atendiendo a las circunstancias del caso. La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado.
22. Por otro lado, el artículo 19° del Código⁷ establece que los proveedores responden por la calidad e idoneidad de los servicios que ofrecen en el mercado.
23. El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad de los servicios. Para acreditar la infracción el consumidor o la autoridad administrativa, deben probar la existencia del defecto, y será el proveedor el que tendrá que acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, por hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado para ser eximido de responsabilidad⁸.
24. El artículo 23° del Reglamento de Tarjetas, establece que, ante el rechazo o reclamo del consumidor respecto a la ejecución de una transacción, corresponde a las empresas del sistema financiero demostrar que esta fue correctamente autenticada y registrada. En ese sentido, corresponde al proveedor del servicio financiero probar que las operaciones cuestionadas se realizaron válidamente.
25. Por otro lado, el artículo 9° del Reglamento de Tarjetas dispone que *“las empresas cargarán el importe de los bienes, servicios y obligaciones que el usuario de la tarjeta de*

⁵ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 1°.- Derechos de los consumidores

1.1 En los términos establecidos por el presente Código, los consumidores tienen los siguientes derechos:

(...)

c. Derecho a la protección de sus intereses económicos y en particular contra las cláusulas abusivas, métodos comerciales coercitivos, cualquier otra práctica análoga e información interesadamente equívoca sobre los productos o servicios.

⁶ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 18°.- Idoneidad

Se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, atendiendo a las circunstancias del caso.

La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado.

Las autorizaciones por parte de los organismos del Estado para la fabricación de un producto o la prestación de un servicio, en los casos que sea necesario, no eximen de responsabilidad al proveedor frente al consumidor.

⁷ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 19°.- Obligación de los proveedores

El proveedor responde por la idoneidad y calidad de los productos y servicios ofrecidos; por la autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben sus productos o del signo que respalda al prestador del servicio, por la falta de conformidad entre la publicidad comercial de los productos y servicios y éstos, así como por el contenido y la vida útil del producto indicado en el envase, en lo que corresponda.

⁸ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 104°.- Responsabilidad administrativa del proveedor

El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad o calidad, el riesgo injustificado o la omisión o defecto de información, o cualquier otra infracción a lo establecido en el presente Código y demás normas complementarias de protección al consumidor, sobre un producto o servicio determinado.

El proveedor es exonerado de responsabilidad administrativa si logra acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, de hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado.

En la prestación de servicios, la autoridad administrativa considera, para analizar la idoneidad del servicio, si la prestación asumida por el proveedor es de medios o de resultado, conforme al artículo 18.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur

EXPEDIENTE N° 1659-2026/PS2

crédito adquiera o pague utilizándola, de acuerdo con las órdenes de pago que este autorice (...)⁹. Asimismo, el referido artículo del Reglamento establece que las órdenes de pago y firmas podrán ser sustituidas por autorizaciones a través de medios electrónicos y/o firmas electrónicas sujetas a verificación por parte de las empresas del sistema financiero, conforme al marco normativo aplicable, así como por autorizaciones expresas y previamente concedidas por el titular de la tarjeta de crédito.

26. En ese sentido, para que la entidad financiera autorice y registre en la cuenta de su cliente el importe correspondiente a un consumo, debe contar con un sustento que acredite de manera indubitable que la operación cargada se realizó según la autorización realizada por el tarjetahabiente, sea a través de la suscripción de una orden de pago, el ingreso de un código, o el uso de una firma electrónica.
27. En el presente caso, el señor Donet denunció al Banco por cargar indebidamente dos (2) operaciones en su tarjeta de crédito N° 4147-****-****-7477, las cuales no reconoce haber autorizado, por los motivos expuestos en el numeral 1. (i) de la presente resolución:

Fecha	Detalle	Importe \$
09/11/2025	(C) DEPOSITO 3 IRMAO	1 852,62
09/11/2025	(C) DEPOSITO 3 IRMAO	1 846,18

28. En sus descargos, el Banco señaló que las operaciones cuestionadas fueron realizadas válidamente mediante el uso físico de la tarjeta de crédito y el ingreso de la clave secreta. Para acreditar sus alegaciones, presentó los siguientes documentos:

Reporte de su sistema: "Listado Operaciones Centro Autorizador MC-31"

0011 _069	CENTRO AUTORIZADOR	PAA2 28/04/26
0371 P022025	LISTADO DE OPERACIONES CENTRO AUTO	MC31 18:18:07
QCA0001 FIN DE DATOS		
P SALTO	CT/TJ: 4147 7477	SIGNATU 09/11
		L 1: 5
		C 1: 350
FECHA OP.	HORA OP.	TRANSACCION LUGAR IMPORTE ORIG. DIV IMPORTE CO
09/11/2025	19:34:12	5AUT.COM.CR DEPOSITO 3 IR 9,555.55 986 6,23
09/11/2025	19:33:51	5AUT.COM.CR DEPOSITO 3 IR 9,588.88 986 6,25

0011 _069	CENTRO AUTORIZADOR	PAA2 28/04/26
0371 P022025	LISTADO DE OPERACIONES CENTRO AUTO	MC31 18:18:16
QCA0001 FIN DE DATOS		
P SALTO	CT/TJ: 4147 7477	SIGNATU 09/11
		L 1: 5
		C 78: 350
NCT. DIV	IMPORTE OPERA. DIV	IMPORTE CASHB. DIV RESPUESTA NUM
2.71 PEN	6,232.71 PEN	0.00 986 OK-453141 000
4.45 PEN	6,254.45 PEN	0.00 986 OK-452080 000

0011 _069	CENTRO AUTORIZADOR	PAA2 28/04/26
0371 P022025	LISTADO DE OPERACIONES CENTRO AUTO	MC31 18:18:18
QCA0001 FIN DE DATOS		
P SALTO	CT/TJ: 4147 7477	SIGNATU 09/11
		L 1: 5
		C 155: 350
.OPER.	ORIG RESO CUO	CUENTA FECHA PROC HORA PRO FECHA CAD
657405	VISA OBCO 000	001106140200171347 09/11/2025 14:34:12 **/****
658108	VISA OBCO 000	001106140200171347 09/11/2025 14:33:51 **/****

⁹ RESOLUCIÓN SBS 5570-2019, QUE MODIFICA EL REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO
Artículo 9°.- Cargos

Las empresas cargarán el importe de los bienes, servicios y obligaciones que el usuario de la tarjeta de crédito adquiera o pague utilizándola, de acuerdo con las órdenes de pago que este autorice; el monto empleado como consecuencia del uso de alguno de los servicios descritos en el artículo 7 del Reglamento, en caso corresponda; así como las demás obligaciones señaladas en el contrato de tarjeta de crédito, conforme a la legislación vigente sobre la materia. (...)



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur

EXPEDIENTE N° 1659-2026/PS2

0011_069	CENTRO AUTORIZADOR	PAA2 28/04/26
0371 P022025	LISTADO DE OPERACIONES CENTRO AUTO	MC31 18:18:20
OCA0001 FIN DE DATOS		
P SALTO	CT/TJ: 4147	17477 SIGNATU 09/11
		L 1: 5
		C 232: 350
_COMER/TERM.	_BIN.ADO	_MOD0 INGRESO _GIR.NEG. _STICKER _GM _QUA _CH/B _P
0074050001	419895	50010151402F 1799 N N C
0081080001	419895	50010151402F 1799 N N C

Reporte VTRS

Operación S/ 6 254,45 (\$1 852,62)

Transaction Details			
Card/Acct #:	4147-91xx-xxxx-7477	Tran Type:	Auth
Network:	0002	Tran Date:	11/09/25
Tran ID:	585313704312837	Processing	Acquirer: Stone Instituicao de
ARN:		Date:	Pagamento S
Retrieval Ref #:	531369658108	Tran Amount:	6,254.45 PEN
		Merchant:	DEPOSITO 3 IRMAO
		Location:	SAO PAULO,BR
		Jurisdiction:	REGIONAL-LAC
General Information			
Card/Account Number:	4147-91xx-xxxx-7477		F2
Card Sequence Number:	1		F23
PAR:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9828		F56
PAN Reference ID:	V-3824303702631824496034		F123
Transaction Type:	Authorization	0100	F3
Processing Code:	00	Goods/Services Purchase POS	F3
		transaction only	
Merchant Initiated Transaction Class:	000	Not an Merchant Initiated Transaction	
Stored Credential Ind:	N	Unknown Value	
Network Management Info:	000	Unknown Value	F70
Transaction Status:	Approved		
Local Transaction Date/Time:	11/09/25 19:33:52		F12,F13
VisaNet Transaction ID:	585313704312837		F62.2
Network ID:	0002		F63.1
Dispute Jurisdiction:	Intra-regional -- LAC		
Entry Mode:	05	Chip Card Read (data is reliable)	F22

[Ver imagen en la página siguiente]

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1659-2026/PS2**

Authorization Data			
Response Code:	00	Approved and completed successfully	F39
Reject Reason Code:	0000		HF14
Authorization Code:	452080		F38
Risk Score:	28		F62
Risk Score Reason Code 1:	0		F62
Risk Score Reason Code 2:	0		F62
Compromised Account Risk Condition Code:	00		F62
Compromised Event Reference ID:	00		F62
Risk Assessment Condition Code 3:	00		F62
Authorization Amount:	9,588.88	BRAZILIAN REAL	
US Authorization Amount:	1798.66	UNITED STATES DOLLAR	
Merchant Floor Limit:	0.00	SOL	
Authorization Time:	11:33:52 AM	Pacific Time	
	19:33:52	GMT	
Authorization Source Ind:	5	Response provided by issuer	F44.1
Validation Code:	N74K		F62.3
Downgrade Reason Code:	NP		F62.3
Partial Authorization Eligible:	0	Unused	F60.10
PIN was present:	Yes		F52
PIN was verified:	0		
CVV2 Response Type:	0		F126.10
CVV Result:	2	CVV or iCVV passed verification	F44.5
AVS Result:		Address verification is not applicable	F44.2
Authorization Duration:	00		F62.5
Cardholder ID Method:	2	Online PIN Use to identify an original transaction with PIN	F60.9
Chip Data Service Code:	201	International EMV-compliant Chip Card, Normal Authorization, Normal verification	
STIP/SW Reason Code:	0000	Unknown Value	F63.4
Automated Referral Service:	K	Unknown Value	

Operación S/ 6 232,71 (\$ 1 846,18)

Transaction Details				
Card/Acct #:	4147-91xx-xxxx-7477	Tran Type:	Auth	Issuer: Banco BBVA Peru
Network:	0002	Tran Date:	11/09/25	CH Name:
Tran ID:	465313704525090	Processing		Acquirer: Stone Instituicao de Pagamento S
ARN:		Date:		Merchant: DEPOSITO 3 IRMAO
Retrieval Ref #:	531369657405	Tran Amount:	6,232.71 PEN	Location: SAO PAULO,BR
				Jurisdiction: REGIONAL-LAC
General Information				
Card/Account Number:	4147-91xx-xxxx-7477			F2
Card Sequence Number:	1			F23
PAR:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9828			F56
PAN Reference ID:	V-3824303702631824496034			F123
Transaction Type:	Authorization	0100		F3
Processing Code:	00	Goods/Services Purchase POS		F3
		transaction only		
Merchant Initiated Transaction Class:	000	Not an Merchant Initiated Transaction		
Stored Credential Ind:	N	Unknown Value		
Network Management Info:	000	Unknown Value		F70
Transaction Status:	Approved			
Local Transaction Date/Time:	11/09/25 19:34:13			F12,F13
VisaNet Transaction ID:	465313704525090			F62.2
Network ID:	0002			F63.1
Dispute Jurisdiction:	Intra-regional - LAC			
Entry Mode:	05	Chip Card Read (data is reliable)		F22

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1659-2026/PS2**

Authorization Data			
Response Code:	00	Approved and completed successfully	F39
Reject Reason Code:	0000		HF14
Authorization Code:	453141		F38
Risk Score:	33		F62
Risk Score Reason Code 1:	0		F62
Risk Score Reason Code 2:	0		F62
Compromised Account Risk Condition	00		F62
Code:			
Compromised Event Reference ID:	00		F62
Risk Assessment Condition Code 3:	00		F62
Authorization Amount:	9,555.55	BRAZILIAN REAL	
US Authorization Amount:	1792.41	UNITED STATES DOLLAR	
Merchant Floor Limit:	0.00	SOL	
Authorization Time:	11:34:13 AM	Pacific Time	
	19:34:13	GMT	
Authorization Source Ind:	5	Response provided by issuer	F44.1
Validation Code:	QZFN		F62.3
Downgrade Reason Code:	NP		F62.3
Partial Authorization Eligible:	0	Unused	F60.10
PIN was present:	Yes		F52
PIN was verified:	0		
CVV2 Response Type:	0		F126.10
CVV Result:	2	CVV or iCVV passed verification	F44.5
AVS Result:		Address verification is not applicable	F44.2
Authorization Duration:	00		F62.5
Cardholder ID Method:	2	Online PIN Use to identify an original transaction with PIN	F60.9
Chip Data Service Code:	201	International EMV-compliant Chip Card, Normal Authorization, Normal verification	
STIP/SW Reason Code:	0000	Unknown Value	F63.4
Automated Referral Service:	K	Unknown Value	

29. Sobre la diferencia advertida entre los importes consignados en el estado de cuenta y aquellos registrados en el reporte VTRS, corresponde precisar que las operaciones internacionales procesadas por la red Visa comprenden distintas etapas de autorización, compensación y liquidación. En dicho proceso, la información de la transacción puede visualizarse en distintas monedas según el reporte consultado, pues Visa recibe la información del comercio, procesa la operación y posteriormente remite la instrucción correspondiente a la entidad financiera emisora para el cargo definitivo. En tal sentido, la existencia de importes expresados en moneda extranjera dentro de los reportes Visa y de importes expresados en soles en el estado de cuenta no evidencia, por sí misma, una inconsistencia en la operación, sino que responde a la forma en que la red de pagos registra y procesa las transacciones internacionales.
30. Aclarado ello, de los documentos antes mostrados, se aprecia la siguiente información:

Tarjeta N°	4147-91**-****-7477	4147-91**-****-7477
Fecha y hora de operación	09/11/2025 – 14:33:51 horas	09/11/2025 – 14:34:12 horas
Establecimiento	DEPOSITO 3 IRMAO	DEPOSITO 3 IRMAO
Monto	S/ 6 254,45 (\$ 1 852,62)	S/ 6 232,71 (\$ 1 846,18)
Respuesta	OK- 453141	OK- 452080
Operación N°	658108	657405
Modo de Ingreso	50010151402F	50010151402F
Modo de Ingreso¹⁰	05 - Lectura de chip de tarjeta	05 - Lectura de chip de tarjeta

¹⁰ Traducción libre de: *Entry Mode*

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR Nº 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE Nº 1659-2026/PS2**

Modo de autorización¹¹	2 - PIN en línea ¹²	2 - PIN en línea ¹³
Código de respuesta¹⁴	00 - Aprobada y completada satisfactoriamente ¹⁵	00 - Aprobada y completada satisfactoriamente ¹⁶

31. De la citada información, se aprecia que las operaciones se efectuaron con la lectura del chip de la tarjeta y el modo de autorización "PIN" que da cuenta que se ingresó la clave secreta de la tarjeta de crédito para autorizar las operaciones cuestionadas. Asimismo, los reportes muestran el número de la tarjeta afectada (Nº 4147-91**-****-7477) por los importes de \$ 1 798,66 y US\$ 1 792,41; los códigos de respuesta "OK- 453141" y "OK- 452080", los códigos de operación "658108" y "657405"; y los modos de ingreso "50010151402F", respectivamente.
32. Los códigos registrados en el campo "Modo de Ingreso" es descrito (por posición) en el documento denominado "Procedimiento Integrado Conexión Entidades", emitido por Sermepa. En el caso de las operaciones materia de análisis, los códigos registrados en el campo modo de ingreso es: **"50010151402F"**. Los indicativos "5" y "1" en primera y octava posición, respectivamente, dan cuenta de que el consumo sí se llevó a cabo con la lectura de chip de la tarjeta de crédito y con el ingreso del PIN o clave secreta. Tal como se muestra a continuación:

DATOS DEL PUNTO DE SERVICIO PRIMERA POSICIÓN	
Capacidad de captura de datos del terminal. Indica el principal medio de capturar información de la tarjeta	
1	Manual
2	Lectura de banda magnética
5	Lectura de tarjeta chip (ICC)
8	Lectura chip sin contacto

DATOS DEL PUNTO DE SERVICIO OCTAVA POSICIÓN	
Modo de autenticación del cliente	
0	No identificado
1	Verificación del PIN
5	Verificación manual de firma
8	Otros métodos no seguros de verificación en comercio electrónico
T	3D SET

33. Adicionalmente, el Banco presentó los reportes "Modificaciones de tarjeta 4147-91**-****-7477", en el que se aprecia que la tarjeta de crédito del denunciante fue bloqueada preventivamente el 9 de noviembre de 2025 a las 14:42:57 horas; es decir, después de la realización de las operaciones no reconocidas. El reporte aportado por el denunciado se muestra a continuación en la parte pertinente:

Bloqueo

¹¹ Traducción libre de: *Cardholder ID Method*.

¹² Traducción libre de: *Online PIN Use to identify an original transaction with PIN*.

¹³ Traducción libre de: *Online PIN Use to identify an original transaction with PIN*.

¹⁴ Traducción libre de: *Código de respuesta*.

¹⁵ Traducción libre de: *Approved and completed successfully*.

¹⁶ Traducción libre de: *Approved and completed successfully*.

OFICINA : 7799	USUARIO: ZG13003	FECHA: 09-11-2025	HORA : 14:42:57
TERMINAL: 1%1B		TRANSACCION: MPG3	
DATOS ANTES		DATOS DESPUES	
SITUACION: 6 EN PODER CLIEN		SITUACION: 6 EN PODER CLIEN	
M.REESTAMPACION: T.T.J.: X7		M.REESTAMPACION: T.T.J.: X7	
SERVICIOS: CAJEROS OFICINAS TPVS		SERVICIOS: CAJEROS OFICINAS TPVS	
PROPIOS		PROPIOS	
AJENOS		AJENOS	
LIM.DIA 000000000 000000000 000000000		LIM.DIA 000000000 000000000 000000000	
LIM.MES 000000000 000000000 000000000		LIM.MES 000000000 000000000 000000000	
BLOQUEO PREV:		BLOQUEO PREV: ST	
BLOQUEO DEFI:		BLOQUEO DEFI:	
NO RENOVAR:		NO RENOVAR:	
DUPLICADOS PIN : 00000000		DUPLICADOS PIN : 00000000	
DUP. VISAPHONE : 000000		DUP. VISAPHONE : 000000	
INDICADOR CTS :		INDICADOR CTS :	
INTERNET :		INTERNET :	
PER.MANUAL:		PER.MANUAL:	
MENSJ/SITUACION/TM : @@@@@@@@@@@@@@		MENSJ/SITUACION/TM : @@@@@@@@@@@@@@	
NRO/FECHA ENTREGA : @@@@@@@@@@@@@@		NRO/FECHA ENTREGA : @@@@@@@@@@@@@@	
IND. OFICINA ENVIO:		IND. OFICINA ENVIO:	
IND. CLAVE:		IND. CLAVE:	
IN.RET.EFE: FEC.MODIF: - -		IN.RET.EFE: FEC.MODIF: - -	

34. En ese sentido, ha quedado acreditado que las operaciones materia de controversia fueron autorizadas correctamente con el uso físico de la tarjeta del denunciante, mientras ésta se encontraba activa, y el ingreso de la clave secreta, como mecanismo de seguridad. Por tanto, se aprecia que las operaciones cuestionadas se efectuaron de manera válida con la tarjeta de crédito del denunciante.
35. Por otro lado, el Banco señaló que cumplió con notificar al denunciante de manera inmediata sobre la realización de las operaciones materia de denuncia; para acreditarlo aportó al procedimiento las constancias de notificación presentadas por el señor Donet, conforme se aprecia a continuación:



36. Sin perjuicio del análisis de validez de las operaciones cuestionadas, el señor Donet efectuó alegatos adicionales que serán analizados a continuación:

Sobre el alegato (i)

37. El señor Donet señaló que no ingresó su clave secreta.
38. Al respecto, corresponde señalar que conforme a los medios probatorios que obran en el expediente y a lo analizado en los párrafos precedentes, se ha verificado que las operaciones cuestionadas fueron realizadas en un POS y se efectuaron con la presencia



física de la tarjeta y el ingreso de la clave secreta. En tal sentido, habiéndose determinado la forma en que se ejecutaron las operaciones cuestionadas, corresponde desestimar el presente alegato.

Sobre el alegato (ii)

39. El señor Donet señaló que el Banco no adoptó las medidas de seguridad necesarias, en tanto, permitió la realización de operaciones inusuales, pese a que no corresponden a su comportamiento habitual de consumo y son inusuales por ser importes elevados en el extranjero y en un intervalo de treinta segundos.
40. Sobre el comportamiento habitual de consumo, debe precisarse que el titular de una tarjeta puede utilizar el producto a través de los distintos canales de atención habilitados por las entidades financieras, tales como: establecimientos comerciales -físicos o virtuales-, cajeros automáticos, banca por Internet o banca móvil, y en el momento en que lo vea por conveniente, en tanto exista saldo o línea de crédito disponible para ello.
41. Asimismo, el Reglamento de Tarjetas enumera los factores a ser evaluados para determinar si una operación se encuentra dentro del comportamiento habitual de consumo del cliente:

5. Comportamiento habitual de consumo del usuario: se refiere al tipo de operaciones que usualmente realiza cada usuario con sus tarjetas, considerando diversos factores, como por ejemplo el país de consumo, tipos de comercio, frecuencia, canal utilizado, entre otros, los cuales pueden ser determinados a partir de la información histórica de las operaciones de cada usuario que registra la empresa.

42. De la revisión de los estados de cuenta de la cuenta de ahorros del denunciante, correspondiente a los meses de mayo de 2025 a octubre de 2025, se aprecia que el denunciante ha realizado transacciones en su tarjeta, de acuerdo con las siguientes características:
- Canal de operaciones habituales: operaciones presenciales y virtuales.
 - Importe mayor de operaciones: el 26 de julio de 2025 se realizó un consumo por el importe de S/ 1 317,06.
 - Tipo de operaciones: consumos.
 - Frecuencia de uso: se registra más de una operación por día. Por ejemplo, el 30 de septiembre se realizaron las siguientes operaciones \$ 82,37, \$ 33,92, \$ 3,52, \$ 6,59, \$ 19,82 y \$ 10,28.
43. De lo expuesto, se verifica que el señor Donet realizaba más de una operación por día, aunque por importes menores a las operaciones cuestionadas.
44. La primera operación por el importe de \$ 1 852,62, no podía ser considerada ajena al comportamiento habitual de consumo del denunciante, pues se trataba de la primera operación efectuada en el día; respecto a la segunda operación por el importe de \$ 1 846,18, si bien esta operación estaba dentro del número máximo de operaciones por día, el monto total ascendía a \$ 3 698,80 monto que resultaba superior a lo dispuesto con anterioridad por el denunciante. En ese sentido, queda acreditado que la segunda operación es ajena al comportamiento habitual del denunciante, por lo que a partir de dicha operación el Banco debió bloquear preventivamente la tarjeta.



45. Sobre ello, se advierte que el Banco efectuó el bloqueo preventivo de la tarjeta después de la segunda operación, esto es a las 14:42:57 horas conforme se advierte en el numeral 33 de la presente resolución, por lo que corresponde desestimar dicho alegato.
46. De otro lado, el artículo 22° del Reglamento establece que las entidades financieras deben contar con procedimientos para el seguimiento de operaciones que puedan corresponder a patrones de fraude¹⁷, en los que se incluyan mecanismos para la comunicación inmediata al usuario sobre las posibles operaciones de fraude; y, acciones para proceder con el bloqueo temporal o definitivo de la tarjeta, en caso sea necesario.
47. La activación de una alerta en el sistema de monitoreo del Banco, ante presuntas operaciones inusuales o con patrones de fraude, **requiere de la materialización de un conjunto de transacciones en un periodo determinado de tiempo**, pues justamente ello permite identificar un patrón de transacciones anómalo que genere, a su vez, acciones preventivas de parte de la entidad financiera, como el bloqueo preventivo de la tarjeta y la comunicación con el cliente, para así evitar que se realicen posteriores operaciones no reconocidas.
48. Es preciso indicar que existen determinadas circunstancias que pueden servir como una señal de que se estarían realizando transacciones fraudulentas en perjuicio del titular de la tarjeta, así a modo de ejemplo, tenemos: (i) numerosas transacciones realizadas en periodos cortos de tiempo; (ii) consumos sucesivos por montos pequeños que en conjunto resultan en una cantidad importante; (iii) sucesivos consumos realizados repentinamente con una tarjeta que no fue utilizada por un largo periodo de tiempo o que era utilizada bajo una modalidad diferente; entre otras circunstancias.
49. De los medios probatorios aportados al procedimiento, se ha podido verificar que las operaciones se realizaron en el siguiente orden:

Fecha	Hora	Detalle	Importe US\$
09/11/2025	14:33	(C) DEPOSITO 3 IRMAO	1 852,62
09/11/2025	14:34	(C) DEPOSITO 3 IRMAO	1 846,18

50. Del referido material probatorio, se verifica que las dos (2) operaciones se realizaron en un solo día, en un lapso total de dos minutos.
51. La primera operación por el importe de \$ 1 852,62 se realizó el 12 de enero de 2026 a las 14:33 horas; pero por ser la primera transacción cuestionada por sí misma no contenía información que hiciera presumir un uso fraudulento de la tarjeta. Posteriormente, la segunda transacción se realizó a las 14:34 horas, después de un minuto, por el importe de \$ 1 846,18; sin embargo, el importe total dispuesto (\$ 3 698,80) resultaba mayor a las que ya había realizado el consumidor previamente.
52. Al respecto, conforme se mencionó en el numeral 46 de la presente resolución el Banco efectuó el bloqueo preventivo de la tarjeta después de la segunda operación, esto es a las 14:42:57 horas, por lo que corresponde desestimar dicho alegato.
53. Sin embargo, es pertinente precisar que el bloqueo preventivo no supone que la segunda operación y la anterior sean anuladas o revertidas, pues la activación de este tipo de

¹⁷**RESOLUCIÓN SBS 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO y DÉBITO**

Artículo 22.- Seguimiento de operaciones que pueden corresponder a patrones de fraude

Las empresas deben contar con procedimientos para el seguimiento de operaciones que puedan corresponder a patrones de fraude, los cuales deben incluir por lo menos los siguientes aspectos:

1. Mecanismos para la comunicación inmediata al usuario sobre las posibles operaciones de fraude.
2. Acciones para proceder con el bloqueo temporal o definitivo de la tarjeta, en caso sea necesario

medidas de seguridad tiene por finalidad evitar que se realicen operaciones posteriores a aquellas que originaron la adopción de tales medidas. En consecuencia, corresponde desestimar el alegato del denunciante.

54. Por tanto, corresponde archivar el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra el Banco, por presunta infracción a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código, por el presunto cargo indebido de dos (2) operaciones en la tarjeta de crédito N° 4147-91**-****-7477 del denunciante, al haberse verificado su correcta autorización. Asimismo, corresponde disponer el archivo del procedimiento por los presuntos incumplimientos adicionales alegados por el denunciante.

III.4. Sobre la responsabilidad del Banco por la falta de información

55. El derecho de los consumidores al acceso a la información, reconocido en los artículos 1°.1 literal b)¹⁸ y 2° del Código¹⁹, involucra el deber de los proveedores de proporcionar toda la información relevante sobre las características de los productos y servicios que oferten, a efectos de que los consumidores puedan realizar una adecuada elección o decisión de consumo, así como para efectuar un uso o consumo correcto de los bienes y servicios que hayan adquirido. Dicha información debe ser veraz, suficiente, de fácil comprensión, apropiada, oportuna y fácilmente accesible.
56. La información es un proceso de naturaleza dinámica y que, por tanto, no es exigible únicamente al momento de la configuración de la relación de consumo. Así, en atención al deber de información que recae sobre los proveedores, el consumidor requerirá conocer toda aquella información relevante y suficiente referida a los bienes y servicios contratados a efectos de corroborar los términos en los que el proveedor le entregó un bien o brindó un servicio a fin de que pueda formular los reclamos que considere pertinentes o hacer valer sus derechos ante las instancias pertinentes, en caso se produjera algún tipo de controversia.
57. En su denuncia, el señor Donet señaló que el Banco negó injustificadamente la entrega de información solicitada a través del Reclamo N°12112500070 presentado el 12 de noviembre de 2025, consistente en la entrega de los sustentos que acrediten el ingreso de la clave secreta para la realización de los consumos no reconocidos, en tanto no brindó explicación o motivo para su negativa.
58. En sus descargos, el Banco indicó que el requerimiento fue atendido adecuadamente, pues brindó una respuesta oportuna, completa, veraz y concreta, pues existía correlación entre lo solicitado por el denunciante en el reclamo y la respuesta emitida.

¹⁸ LEY 29751. CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR.

Artículo 1°.- Derecho de los consumidores.

1.1 En los términos establecidos por el presente Código, los consumidores tienen los siguientes derechos:

(...)

b. Derecho a acceder a información oportuna, suficiente, veraz y fácilmente accesible, relevante para tomar una decisión o realizar una elección de consumo que se ajuste a sus intereses, así como para efectuar un uso o consumo adecuado de los productos o servicios. (...).

¹⁹ LEY 29571. CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR.

Artículo 2°.- Información relevante.

2.1. El proveedor tiene la obligación de ofrecer al consumidor toda la información relevante para tomar una decisión o realizar una elección adecuada de consumo, así como para efectuar un uso o consumo adecuado de los productos o servicios.

2.2. La información debe ser veraz, suficiente, de fácil comprensión, apropiada, oportuna y fácilmente accesible, debiendo ser brindada en idioma castellano.

(...)



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur**

EXPEDIENTE N° 1659-2026/PS2

59. Para acreditar sus afirmaciones, obra en el expediente la Hoja de Reclamación N°12112500070 del 12 de noviembre de 2025 y la carta de respuesta del reclamo de fecha 27 de noviembre de 2025, conforme se aprecia a continuación en la parte pertinente:

Hoja de Reclamación N°12112500070

3.1 DETALLE

CLIENTE INDICA QUE NO ESTA DE ACUERDO CON LA RESPUESTA POR PARTE DEL BANCO YA QUE INDICA QUE EN LOS CONSUMOS QUE YA HAN SIDO REPORTADOS EN EL RECLAMO ANTERIOR NO HAY UN INGRESO DE CLAVE SECRETA. SOLICITA LA DEVOLUCION DE AMBOS MONTO Y QUE EL NO AUTORIZO LOS CONSUMOS YA REPORTADOS. EN CASO DE NO PROCEDER SOLICITA QUE SE LE ENVIE LOS DOCUMENTOS SUTENTATORIOS EN DONDE INDIQUE QUE SE INGRESO LA CLAVE SECRETA DE LA TARJETA PARA REALIZAR LAS COMPRAS. EL CLIENTE CUMPLIO CON LOS LINEAMIENTOS DE BLOQUEO Y AVISO AL BANCO ACERCA DE LOS CONSUMOS Y POR ENDE SOLICITA QUE SE HAGA EL ANALISIS DEBIDO Y DE FORMA CORRECTA A SU CASO.

CLIENTE INDICA QUE SI COLOCO SU CLAVE PIN SOLO PARA UN CONSUMO QUE EL SI REALIZÓ POR EL MONTO DE 30 REALES.

14:34 09-11-2025 00 5.80 USD DEPOSITO 3 IRMAO LOS CUALES SI APARECEN EN SUS MOVIMIENTOS Y SE PUEDE VERIFICAR LA INFORMACION QUE EL CLIENTE BRINDA.

Carta de respuesta del 27 de noviembre de 2025

Lamentamos lo ocurrido y le comentamos que se elevó su caso al área correspondiente. Tras revisarlo y corroborar los lineamientos establecidos, sentimos no poder ofrecerle una respuesta favorable en esta ocasión. A continuación, detallamos los puntos considerados para el análisis respectivo:

Se ha verificado que las operaciones cuestionadas se realizaron utilizando la Tarjeta de Crédito N° 4147-91**-****-7477 y la clave secreta en el establecimiento comercial "DEPOSITO 3 IRMAO". Cabe precisar que las operaciones se realizaron válidamente, con las medidas de seguridad implementadas para la autorización de este tipo de operaciones.

En relación a su solicitud del documento donde se evidencie el uso de su clave secreta, no es posible adjuntar los sustentos, debemos precisar que la operación se realizó válidamente con el uso de la tarjeta física y la clave secreta. Como se le indico en el contrato de su Tarjeta de Crédito la clave es personal e intransferible, equivale a su firma manuscrita y su uso lo vincula e identifica a usted a las operaciones que realice con ella.

Recuerde de que, los establecimientos comerciales deben adoptar las medidas de seguridad apropiadas para determinar la validez de las operaciones, para ello, deben verificar la identificación del usuario de la tarjeta para evitar suplantaciones.

No obstante, debido a que usted cuenta con un seguro de protección de tarjetas le recomendamos comunicarse con la empresa aseguradora al teléfono (011) 595-9000 opción 3 de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. o al correo electrónico siniestrosprotecciondetarjeta@bbva.com. Sus representantes le brindarán información sobre la documentación y/o asesoría sobre el procedimiento a seguir.

Detalle de Autorización en el Sistema

CT/TJ: 4147-91**-****-7477

FECHA	OP.	HORA	OP.	TRANSACCION	LUGAR	IMPORTE	ORIG.	DIV.	IMPORTE	CO
09/11/2025	19:34:12	5AUT.COM.CR	DEPOSITO	3	IR	9,555.55	986		6,23	
09/11/2025	19:33:51	5AUT.COM.CR	DEPOSITO	3	IR	9,588.88	986		6,25	

NCI.	DIV.	IMPORTE	OPERA.	DIV.	IMPORTE	CASHB.	DIV.	RESPUESTA	NUM
2.71	PEN	6,232.71	PEN			0.00	986	OK-453141	000
4.45	PEN	6,254.45	PEN			0.00	986	OK-452080	000

.OPER.	ORIG.	RESO	CUO	CUENTA	FECHA	PROC	HORA	PRO	FECHA	CAD
657405	VISA	OBCO	000	001106140200171347	09/11/2025	14:34:12	10/2029			
658108	VISA	OBCO	000	001106140200171347	09/11/2025	14:33:51	10/2029			

.COMER/TERM.	BIN.	ADO	MODO	INGRESO	GIR.	NEG.	STICKER	QR	QUA	CH/B	P
0074050001	419895	50010151402F	1799					N	N	C	
0081080001	419895	50010151402F	1799					N	N	C	

60. En el presente caso, no se debe perder de vista que el señor Donet denunció que el Banco negó injustificadamente la entrega de información respecto a la entrega de los sustentos que acrediten el ingreso de la clave secreta para la realización de los consumos no reconocidos, en tanto no brindó explicación o motivo para su negativa.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur

EXPEDIENTE N° 1659-2026/PS2

61. Al respecto, de la revisión de la carta de respuesta del 27 de noviembre de 2025, se aprecia que el Banco no negó de manera injustificada la entrega de información solicitada por el denunciante, sino que atendió el requerimiento y adjuntó el “Detalle de Autorización en el Sistema”, documento en el que se consignan los datos de las operaciones cuestionadas, tales como fecha, hora, comercio, importe, moneda, respuesta de autorización, cuenta vinculada y demás elementos técnicos registrados en el sistema.
62. Asimismo, se verifica que la clave secreta fue ingresada pues dicho reporte contiene como respuesta de autorización la glosa “OK”, respecto de las operaciones materia de reclamo, lo que guarda relación con lo solicitado por el señor Donet, en tanto el requerimiento estaba orientado a conocer los sustentos técnicos que acreditaran la validación de las operaciones cuestionadas.
63. No se debe perder de vista que el deber de atención de información genera en los proveedores la obligación de brindar al consumidor información cierta, suficiente, clara y oportuna respecto de los aspectos consultados. En tal sentido, la normativa no exige que el consumidor coincida con el contenido de la respuesta o comparta sus fundamentos. Por tanto, el desacuerdo del consumidor respecto de la información brindada no convierte, por sí mismo a la respuesta en inadecuada.
64. En ese sentido, este órgano resolutivo advierte que existió correlación entre lo solicitado por el denunciante y la respuesta brindada por el Banco, pues la entidad financiera proporcionó información vinculada a la autorización de las operaciones cuestionadas y no se advierte una negativa injustificada ni la ausencia de explicación respecto de lo requerido.
65. Por lo antes expuesto, corresponde archivar el procedimiento administrativo sancionador contra el Banco por presunta infracción a lo establecido en los artículos 1° literal b) y 2° del Código, en tanto no se advierte una negativa injustificada ni la ausencia de explicación respecto de lo requerido.

IV. RESOLUCIÓN

PRIMERO: Enmendar el vicio no trascendente verificado en la Resolución N° 1 de fecha 22 de abril de 2026, de acuerdo con el detalle contenido en el numeral 8 de la presente resolución.

SEGUNDO: Archivar el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra Banco BBVA Perú, por presunta infracción a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, por debitar indebidamente dos (2) operaciones no reconocidas en la tarjeta de crédito N° 4147-****-****-7477 del denunciante, al haberse verificado su correcta autorización. Asimismo, corresponde disponer el archivo del procedimiento por los presuntos incumplimientos adicionales alegados por el denunciante, referidos a que: (a) no ingresó su clave secreta; y, (b) no adoptó las medidas de seguridad necesarias, en tanto, permitió la realización de operaciones inusuales, pese a que no corresponden a su comportamiento habitual de consumo y son inusuales por ser importes elevados en el extranjero y en un intervalo de treinta segundos:

Fecha	Detalle	Importe S/
09/11/2025	(C) DEPOSITO 3 IRMAO	1 852,62
09/11/2025	(C) DEPOSITO 3 IRMAO	1 846,18

TERCERO: Archivar el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra Banco BBVA Perú, por presunta infracción a lo establecido en los artículos 1° literal b) y 2° del Código de

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2**
Sede Lima Sur**EXPEDIENTE N° 1659-2026/PS2**

Protección y Defensa del Consumidor, en tanto no se advierte una negativa injustificada ni la ausencia de explicación respecto de lo requerido.

CUARTO: Informar a las partes que la presente resolución tiene vigencia desde el día de su notificación y no agota la vía administrativa. En tal sentido, se informa que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32.1. de la Directiva N° 001-2021/COD-INDECOPI, Directiva Única que regula los Procedimientos de Protección al Consumidor previstos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, contra lo dispuesto por la presente jefatura procede el recurso impugnativo de apelación. Cabe señalar que dicho recurso deberá ser presentado ante el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor N° 2 en un plazo máximo de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente de su notificación²⁰, caso contrario la resolución quedará consentida²¹.

QUINTO: Informar a las partes que, conforme se dispone en el artículo 34° de la Directiva N° 001-2021/COD-INDECOPI²², las resoluciones de los Órganos Resolutivos de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso.

YOSELY ROSI OSORIO LUCIANO**Jefa****Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos
de Protección al Consumidor N° 2**

²⁰ **DIRECTIVA N° 001-2021/COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 32.- Apelación

32.1. El plazo para interponer el recurso de apelación es de quince (15) días hábiles, no prorrogables, contado a partir del día siguiente de notificada la resolución a impugnar (...).

²¹ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL aprobado por DECRETO SUPREMO N° 006-2026-JUS**

Artículo 212.- Acto firme

Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos quedando firme el acto.

²² **DIRECTIVA N° 001-2021/COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 34.- Fin de Procedimiento

En el marco del procedimiento administrativo de protección al consumidor, las resoluciones de los órganos resolutivos que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso. En el caso de las resoluciones que impongan una multa, una vez que la resolución quede consentida, el órgano correspondiente emite una Razón de Jefatura o Constancia de Secretaría Técnica, según corresponda, y de ser el caso emite la solicitud de ejecución coactiva a la cual adjunta copia de los actuados a la Sub Gerencia de Ejecución Coactiva.